



PUTUSAN
Nomor 3535 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YULHENDRI Dt. SAMPONO**, bertempat tinggal di Pasa Paneh, Jorong Kapa Selatan, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
2. **MAIRUL Dt. St. MAJOLELO**, bertempat tinggal di Lubuk Batang, Jorong Kapa Utara, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
3. **FEBRINALDI, S.E., Dt. RANGKAYO BASA**, bertempat tinggal di Pasar Usang, Jorong Merdeka, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
4. **MUHAMMAD NAZIF Dt. RANGKAYO MULIA**, bertempat tinggal di Laban, Jorong Kapa Utara, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Nazif, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Klinik Hukum Advokat Nagari (KHAN) Pasaman Barat, berkantor di Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PEMERINTAH R.I c.q. GUBERNUR SUMATERA BARAT c.q. BUPATI PASAMAN, sekarang BUPATI PASAMAN BARAT**, yang diwakili oleh Bupati Pasaman Barat, H. Samsuardi, berkedudukan dahulu di Lubuk Sikaping, sekarang berkedudukan di Pasaman Barat, dalam hal ini

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2023



memberi kuasa kepada Fachrul Shani, S.H., M.Kn., Kepala Bagian Hukum, dan kawan-kawan, berkantor di Kantor Bupati Pasaman Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2022;

2. **PT PERMATA HIJAU PASAMAN I (PHP I)**, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Simon Siburat, berkedudukan di Padang Halaban Jorong Pisang Hutan Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asrizal, dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Asrizal, S.H. & Rekan, beralamat di Perumahan Jihadul Muslimin Indah Persada Duo, Blok D.8 Simapang Kalumpuang, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022;
3. **ALMAN GAMPO ALAM** selaku waris dari **SYAHRUN Dt. GAMPO ALAM**, Ninik Mamak/Penghulu Adat Nagari Kapa, Pemegang Tanah Ulayat dalam wilayah **Kenagarian Kapa**, bertempat tinggal di Jorong Simpang Ampek, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman;
4. **BULKAINI RAJO MAHMUD**, pengganti dari **Riski S. Rajo Mahmud yang telah meninggal dunia**, bertempat tinggal di Rawang Puyu Jorong Lubuak Pudiang Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo Guguak Tigo Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
5. **H. BAHAR A. JANDO LELA**, bertempat tinggal di Sialang, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
6. **SAMSIWAN RANGKAYO MUDO** selaku waris dari **M. JURI RANGKAYO MUDO**, bertempat tinggal di Jambak

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2023



Jalur I Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo,
Pasaman Barat;

Nomor 3, 6, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkifli, S.H.,
Advokat pada Zulkifli Law Office, berkantor di Jalan Tuanku
Sasak, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa, Kecamatan
Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera
Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari
2023;

7. **SAFRIL SUTAN AMEH sebagai waris dari JAFAR
SUTAN AMEH**, bertempat tinggal di Jorong Sungai Talang,
Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Pasaman
Barat, Provinsi Sumatera Barat;
8. **MALIAN St. MAJO BASA**, bertempat tinggal di Jorong
Katimaha, Lingkungan Aua, Kabupaten Pasaman Barat,
Provinsi Sumatera Barat;
9. **MASRIL, Dt. JALELO sebagai waris dari SINUT Dt.
JALELO**, bertempat tinggal di Jorong Kapa Timur, Nagari
Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman
Barat, Provinsi Sumatera Barat;
10. **TANWIR Dt. TANKABASARAN sebagai waris dari
BAHRI Dt. TAN KABASARAN**, bertempat tinggal di
Tempurung Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Kecamatan
Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera
Barat;
11. **ERWIN, Dt. BUNGSU sebagai waris dari SAMPANI Dt.
BUNGSU**, beralamat Batang Biyu Utara, Nagari Lingkuang
Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat,
Provinsi Sumatera Barat;

Nomor 4, 7, 9, 10, 11, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Safril Sutan Ameh, beralamat di Jorong Sungai Talang, Nagari
Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023;
Para Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH R.I c.q. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG RI. c.q. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT c.q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN SEKARANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT, dahulu berkedudukan di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, sekarang di Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek perkara;
3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat surat penyerahan tanah tanggal 6 Februari 1997 oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI kepada Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Hak Guna Usaha Nomor 65/HGU/BPN/2004 tahun 2004 seluas 1.600,625 ha (seribu enam ratus koma enam dua lima hektar), berikut revisi Surat Keputusan Hak Guna Usaha Nomor 65/HGU/BPN/2004 pada tahun 2014 menjadi seluas 1.247 ha (seribu dua ratus empat puluh tujuh hektar) dengan segala

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat hukumnya;

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan hak orang lain dan apabila para Tergugat tersebut ingkar mohon bantuan alat kekuasaan negara yaitu Polri dan TNI;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk memberikan ganti rugi baik moril dan materiil atas kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut: kerugian materiil: Penggugat telah kehilangan lahan pertanian seluas $\pm$ 1.600 ha (seribu enam ratus hektar) yang apabila lahan pertanian tersebut dinilai dengan uang sekira Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikalikan 1.600 ha = Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam memperjuangkan tanah objek perkara *a quo* diperkirakan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian *immateriil* berupa perasaan tertekan akibat kesemena-menaan tindakan Para Tergugat, yang apabila dinilai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek perkara *a quo* sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;

Atau:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, Tergugat III dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II:

1. Kompetensi absolut;
2. Kompetensi Peradilan Adat Nagari;
3. Penggugat I tidak beriktikad baik dalam proses mediasi;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur liber*);
 - a. Pengabungan gugatan hak ulayat/persekutuan adat dengan perbuatan melawan hukum;
 - b. Identitas Para Tergugat tidak jelas;
 - c. Ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat juga tidak jelas;
 - d. Dalil posita dan *petitum* gugatan Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan;
 - e. Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa hak mereka terhadap lahan yang disengketakan;
 - f. Tuntutan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas;
6. Gugatan Penggugat keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*error in persona*);
 - a. Bahwa gugatan Penggugat salah orang dalam menarik Tergugat IV, V, VII, VIII, X dan XI;
 - b. Penggugat tidak lengkap menarik Tergugat II (PT Permata Hijau Pasaman I) sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;
 - c. *Legal standing* Penggugat;
7. Gugatan Penggugat *error in objecto*;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat III, VI:

1. Tentang kedudukan hukum Para Penggugat, bahwa Para Penggugat bukan pihak yang berhak atau berwenang atau memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan (*gemis aanhoedanigheid*);
2. Para Penggugat bukan pihak yang berwenang memberikan kuasa;
3. Gugatan Para Penggugat cacat formil karena telah salah/keliru menarik pihak dalam perkara *a quo* (*exceptio error in persona*);
4. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Psb, tanggal 19 September 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.730.000,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 225/PDT/2022/PT PDG, tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta Kas/XII/2022/PN Psb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 225/PDT/2022/PT PDG, tanggal 7 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Psb, tertanggal 19 September 2022;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ninik Mamak Pemangku Adat termasuk Para Penggugat di Luhak Saparampek Kenagarian Kapar adalah pemilik yang sah atas objek perkara;
3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Penyerahan Tanah tanggal 6 Februari 1997 oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI kepada Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Hak Guna Usaha Nomor 65/HGU/BPN/2004 tahun 2004, seluas 1.600,625 ha (seribu enam ratus koma enam dua lima hektar) berikut revisi Surat Keputusan Hak

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2023



Guna Usaha Nomor 65/HGU/BPN/2004 pada tahun 2014 menjadi seluas 1.247 ha (seribu dua ratus empat puluh tujuh hektar) dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan hak orang lain dan apabila Para Tergugat ingkar mohon bantuan alat kekuasaan negara yaitu Polri dan TNI;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk memberikan ganti rugi baik moril dan materiil atas kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut: kerugian materiil: Penggugat telah kehilangan lahan pertanian seluas $\pm$ 1.600 (seribu enam ratus) ha yang apabila lahan pertanian tersebut dinilai dengan uang sekira Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikalikan 1.600 ha = Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam memperjuangkan tanah objek perkara *a quo* diperkirakan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian *immateriil* berupa perasaan tertekan akibat kesemena-menaan tindakan Para Tergugat, yang apabila dinilai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek perkara *a quo* sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II, III, VI, IV, VII, IX, X, XI telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Januari 2023, 26 Januari 2023, 27 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 12 Januari 2023, dan kontra memori kasasi tanggal 26 Januari 2023, 26 Januari 2023, 27 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya mengenai persamaan kedudukan Ninik Mamak Penghulu Langgam dengan Ninik Mamak 4 (empat) di dalam dan Ninik Mamak 4 (empat) di luar dalam hal penyerahan tanah. Maka mengenai kepemilikan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga terhadap Surat Penyerahan Tanah tanggal 6 Februari 1997 oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI kepada Tergugat I yang tanpa melibatkan atau mengikutsertakan Penggugat tetap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat dan perbuatan mana bukanlah perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: YULHENDRI Dt. SAMPONO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **YULHENDRI Dt. SAMPONO**, 2. **MAIRUL Dt. St. MAJOLELO**, 3. **FEBRINALDI, S.E., Dt. RANGKAYO BASA**, 4. **MUHAMMAD NAZIF Dt. RANGKAYO MULIA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)